



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 62/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

מזור אבי ת.ז. 043456938
מרח' צמרות 16 דירה 61 הרצליה

בעניין :

התובע

- נ ג ד -

חברת צמרות הרצליה 2000 ניהול ואחזקה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ברק קינן
מרח' דניאל פריש 3 תל-אביב
טל: 03-6967272, פקס: 03-6967276

הנתבעת

פסק דין

התובע הינו בעל דירה בפרויקט "צמרות הרצליה" הבנוי בגוש 6545 חלקה 41 (להלן: "הפרויקט"). בפרויקט 300 יחידות ב- 4 בניינים בני 75 דירות. לפרויקט רכוש משותף ומתקנים משותפים לרבות בריכה, חדר כושר וכיוצ"ב.

הפרויקט עדיין לא נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

הנתבעת הינה חברת הניהול של הפרויקט. דירקטוריון הנתבעת מורכב, למעשה, מחברי נציגויות הבתים בפרויקט.

טענות התובע בתמצית הינן כי הנתבעת מפירה את הנהלים הקיימים בקובץ נהלים של הנתבעת מיום 30.08.00 אשר צורף לחוזה הרכישה (להלן: "קובץ הנהלים") ובכלל זה לא קוימו אסיפות כלליות, לא נערכו בחירות לנציגות, התקבלה החלטה שלא כדין לעריכת בחירות פעם בשנתיים, מינוי דירקטוריון הנתבעת אינו תקין ולפיכך גם יש לבטל את ההחלטות שנתקבלו על ידו. כן טוען התובע כי הדירקטוריון הקיים מכהן למעלה מ- 3 שנים רצופות בניגוד לקובץ הנהלים ומספר חברי הדירקטוריון נמוך מהמחויב לפיו.

לאור האמור מבקש התובע לחייב את הנתבעת לקיים בחירות מיידיות לנציגות, להורות על קיום בחירות בעתיד מידי שנה, לאסור על קיום ישיבות דירקטוריון והחלטותיו עד גמר הדיון בתובענה ולהורות על ביטול החלטות הדירקטוריון להעלאת דמי הניהול ל- 1,100 ₪ לחודש ותשלום רטרואקטיבי של 200 ₪.

טענות הנתבעת בתמצית הן כי התביעה חסרת כל בסיס בדין. הליך הבחירות לנציגויות הבניינים ולדירקטוריון הנתבעת נערך כדין, חברותם של החברים בדירקטוריון חוקית, כדין ותואמת כל הסכם והחלטותיו נתקבלו כדין ואין לבטלן. הנתבעת טוענת כי המדובר ב"ויכוח לשם שמים", שכן, הפרויקט מנוהל ומתנהל היטב וכדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 62/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

דיון

אין מחלוקת כי הפרויקט טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ולפיכך, הרי שעל ניהול הרכוש המשותף בפרויקט יחולו הוראות פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

עילת התביעה בהליך דנן מבוססת, כאמור, על אותו קובץ נהלים אשר נטען על ידי התובע כי צורף לחוזי הרכישה של רוכשי היחידות בפרויקט.

כבר עתה יובהר כי קובץ הנהלים אינו "תקנון מוסכם" בהתאם להוראות סעיף 62 לחוק המקרקעין. קובץ הנהלים לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים וגם לא הוכח בפני כל אחד ואחד מבעלי היחידות הנוכחיים בפרויקט חתם עליו, מה גם שתוכנו של קובץ הנהלים מטיל חובות ותשלומים שאינם מוטלים על הצדדים בהתאם להוראות החוק.

לבד מן האמור, הרי שבהתאם להוראות סעיף 77 לחוק המקרקעין, בית שאינו רשום כבית משותף יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק הקובע:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 221 ו-227 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
- (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
- (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 **שמע נגד סדובסקי ואח'** פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז) "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 62/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 **עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130** וכן ע"א 458/69 **שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231**).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בעילה מסוימת, הוא עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחויבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

טענות התובע שעניינן בהתנהלות דירקטוריון הנתבעת (חברה מאוגדת על פי דין), הבחירות לו והחברות בו, מקורן, כאמור, באותו קובץ הנהלים ומכוח חברותו של התובע כבעל מניות בנתבעת. טענות התובע הינן ביחס לפרשנות אותו קובץ הנהלים וליישומו על ידי הדירקטוריון המכהן.

כאמור, קובץ הנהלים איננו "תקנון מוסכם" בהתאם להוראות החוק ולפיכך בנושאים האמורים הסכסוך הינו סכסוך הסכמי (על בסיס דיני החוזים) ולא סכסוך על בסיס תקנון על פי חוק המקרקעין. טענות התובע מקורן גם בדיני החברות לאור היותו, כאמור, בעל מניות בנתבעת והשגותיו ביחס להתנהלות דירקטוריון הנתבעת.

נושאים אלה אינם בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין כאמור.

לאור האמור הרי שאינני מוסמך עניינית לדון בכל השאלות הקשורות בבחירת הדירקטוריון, החלטותיו וסוגיות הקשורות בכשרות החברים לכהן בו.

התובע רשאי, כמובן, לפנות לערכאות המתאימות בעניין זה, אם עדיין יחפוץ בכך.

אולם, כתב התביעה כולל גם טענות בנוגע להתנהלות נציגות הבית המשותף ונהלי הבחירות לאותה נציגות, נושאים בהם מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לדון על בסיס הוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי כאמור לעיל.

בכל הקשור לטענת התובע בדבר חובת קיום אסיפה כללית ובחירות לנציגות מידי שנה, הדין הוא עם התובע.

סעיף 5 לתקנון המצוי קובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 62/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

5". (א) בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף.

(ב) הנציגות תקבע את מועד האסיפה הכללית ותועיד אותה; האסיפה הראשונה תתקיים תוך שלושה חדשים מיום רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים; לאחר זאת תתקיים האסיפה לא יאוחר מחמישה עשר חודש מיום האסיפה הקודמת"

כאמור לעיל, על הפרויקט להתנהל על פי התקנון המצוי ולפיכך, בהתאם להוראותיו, יש לקיים אסיפה כללית, לרבות בחירות לנציגות, מידי שנה.

בהקשר זה יודגש כי האסיפה הכללית ממילא איננה מוסמכת לאשר או להורות על תיקון של הוראות תקנון הבית בדבר מועד קיומה של אסיפה כללית ובחירות לנציגות.

יובהר כי התייחסותי כאן הינה לאסיפה הכללית של בעלי היחידות להבדיל מאסיפה כללית של בעלי המניות של הנתבעת. כל הקשור למערכת היחסים שבין בעלי המניות של הנתבעת אינו במסגרת סמכויותי על פי דין כאמור לעיל.

לאור האמור אני קובע כי על נציגות לזמן אסיפה כללית, בין היתר, לשם קיום בחירות לנציגות, מידי שנה ובהתאם להוראות סעיף 5 לתקנון המצוי.

בכל הקשור לבקשת התובע לעריכת בחירות מיידיות, לא מצאתי מקום ליתן לתובע את הסעד המבוקש על ידו.

לבעלי היחידות ניתנה האפשרות להציג את מועמדותם לבחירות לנציגות שנערכו באסיפה כללית בחודש ינואר 2010. לא הועלו כל התנגדויות למועמדים אשר הציגו את מועמדותם. התובע כלל לא טוען כי היו מועמדים נוספים אשר היו מעוניינים להיבחר ואף הוא עצמו לא מעוניין להעמיד את עצמו לבחירה לנציגות. הסתמכות התובע על מקרה בעבר לפיו, במעמד הבחירות, הציגו את עצמם מועמדים נוספים אין בה לסייע לו, מה גם שאינני בטוח שדרך זו בה מציעים את עצמם מועמדים "ברגע האחרון" הינה הדרך העדיפה, בפרט כאשר המדובר בפרויקט גדול דוגמת הפרויקט דנן.

ויודגש, התובע איננו מכחיש את קיומה של האסיפה הכללית אלא אך מבקר הוא את אופן ניהול הבחירות לנציגות כאמור לעיל.

בהקשר זה אדגיש כי גם אם היו ליקויים כלשהם בהליך הבחירות, עדיין לא היה מקום להתערב ולהורות על עריכת בחירות מיידיות לאור העובדה כי המדובר בפרויקט בסדר גודל משמעותי המתנהל, על פניו, בצורה תקינה, לאור המספר הרב של בעלי יחידות בפרויקט, הקושי שבניהול פרויקט בסדר גודל שכזה ובפרט לאור העובדה כי על פי מה שהוצג בפני, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 62/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

הובאה כל התנגדות נוספת, למעט זאת של התובע ולפיכך התובע הוא המתנגד היחיד מבין כל 300 בעלי היחידות בפרויקט.

זאת ועוד, ממילא, בהתאם להחלטתי שלעיל, על הנציגויות לכנס אסיפה כללית ולערוך בחירות לנציגות מידי שנה, קרי, בתחילת שנת 2011.

לאור האמור אינני מוצא מקום כאמור לחייב את הנציגויות בעריכת בחירות מיידיות.

בנסיבות האמורות לפיהן נתקבלה התביעה בחלקה אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 6 יולי 2010, כ"ד תמוז תש"ע.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין